

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4947/2531

อัยการ แขวง พระนครใต้
นาง สุริรา ตาม สกุล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 84, มาตรา 86, มาตรา 106, มาตรา 295, มาตรา 391

ป.วิ.อ. มาตรา 192

การที่จำเลยเพียงแต่ร้องบอกว่า "เอามันให้ตายเลย" แล้วพวกของจำเลยได้ทำร้ายร่างกายผู้เสียหายนั้น เป็นการที่จำเลยก่อให้เกิดผู้อื่นกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84 แต่เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยกับพวกเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยกัน ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางพิจารณาจึงแตกต่างกับคำฟ้องในสาระสำคัญอย่างมากตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 วรรคสอง จะลงโทษจำเลยฐานเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดไม่ได้ แต่การที่จำเลยร้องบอกดังกล่าวถือได้ว่าจำเลยเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ศาลมีอำนาจลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุนได้ ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บฟกช้ำที่ใบหน้าด้านซ้ายเพียงแห่งเดียวแพทย์ลงความเห็นว่ารักษาประมาณ 7 วัน ยังถือไม่ได้ว่าผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ผู้กระทำความผิดคงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 391 จำเลยเป็นผู้สนับสนุนความผิดดังกล่าวอันเป็นความผิดลหุโทษ จึงไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 106

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136, 295, 296 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136 ลงโทษจำคุก 1 เดือนและตามมาตรา 296 ลงโทษจำคุก 3 เดือน รวมจำคุก 4 เดือนจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391, 86 แต่ไม่ต้องรับโทษตามมาตรา 106 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 296

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้เป็นยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยได้กระทำความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136 ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ มีว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่จะกระทำหรือได้กระทำการตามหน้าที่ อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 296 ดังที่โจทก์ฎีกาหรือไม่เห็นว่า ขณะเกิดเหตุเมื่อจำเลยด่าผู้เสียหายแล้วได้ร้องว่า "เอามันให้ตายเลย" ขณะนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งขับซีรค จักรยานยนต์อยู่ด้านหลังผู้เสียหายลงจากรถเข้าไปใช้เท้าถีบถูกบริเวณกลางหลังและใช้มือชกต้นคอด้านหลังของผู้เสียหาย และชายที่ขับซีรคจักรยานยนต์ที่จำเลยนั่งซ้อนท้ายก็ใช้มือชกหน้าผู้เสียหายด้วย เช่นนี้ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้เข้าร่วมกับพวกเหล่านั้นทำร้ายร่างกายผู้เสียหายด้วยแต่อย่างใดข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้ร่วมกับพวกทำร้ายร่างกายผู้เสียหายตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์การที่จำเลยร้องบอกว่าเอามันให้ตายเลย แล้วพวกของจำเลยเข้าไปทำร้ายร่างกายผู้เสียหายนั้น ถือได้ว่าจำเลยก่อให้เกิดผู้อื่นกระทำความผิดด้วยการยุยงส่งเสริมและผู้ถูกยุยงส่งเสริมได้กระทำความผิดนั้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84 เมื่อข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณาเป็นเรื่องที่จำเลยเป็นผู้

ก่อให้เกิดพวกของจำเลยกระทำความผิด แต่โจทก์กล่าวในฟ้องยืนยันว่าจำเลยกับพวก เป็นผู้ร่วมกระทำผิดด้วยกัน จึงเป็นการแตกต่างกันในสาระสำคัญอย่างมาก ย่อม ลงโทษจำเลยไม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรค สองแต่การร้องบอกของจำเลยดังกล่าวยังถือได้ว่าเป็นความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน การกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 ซึ่งศาลมีอำนาจลงโทษได้ ปัญหาต่อไปมีว่าการที่พวกของจำเลยทำร้ายร่างกายผู้เสียหายนั้นเป็นเหตุให้ผู้เสียหาย ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295หรือไม่ เพียงใด ข้อนี้ได้ความว่า ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บแผลฟกช้ำที่หน้าด้านซ้ายเพียงแห่ง เดียว แพทย์ที่ตรวจบาดแผลของผู้เสียหายลงความเห็นว่ารักษาประมาณ 7 วัน ปรากฏตามรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ทำยฟ้อง โจทก์ไม่ได้ นำสืบแพทย์ผู้ตรวจชันสูตรบาดแผลของผู้เสียหายให้เห็นว่าผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ จากการถูกทำร้ายมากกว่านี้เช่นนี้จึงยังฟังไม่ได้ว่าผู้เสียหายถูกทำร้ายจนเป็นเหตุให้ เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295คงเป็นความ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 เท่านั้นดังนั้นการกระทำของจำเลยจึงไม่ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 296 ดังที่ โจทก์ฎีกา แต่เป็นความ ผิดฐานสนับสนุนการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 อันเป็น ความผิดลหุโทษ ซึ่งผู้สนับสนุนไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 106 ศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ